

СОГЛАШЕНИЕ № _____
О конфиденциальности информации

Общество с ограниченной ответственностью «Эверкод Лаб» (ООО «Эверкод Лаб»), далее именуемое **“Обладатель информации”**, в лице исполнительного директора Кормило Ангелины Александровны, действующей на основании доверенности № 10 от 01.08.2025,

и _____, именуем _____

далее **“Контрагент”**, с другой стороны, далее совместно именуемые **“Сторона”**, а по отдельности - **“Сторона”**, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ:

1.1. Настоящее соглашение заключается в связи с тем, что:

- Контрагент одновременно с заключением настоящего соглашения вступает в переговоры с Обладателем информации о заключении договоров;
- Контрагент одновременно с заключением настоящего соглашения приступает к выполнению работ, оказанию услуги и (или) осуществлению иной деятельности в пользу Обладателя информации (далее именуемой – **деятельность в пользу Обладателя информации**) и (или) приступает к взаимодействию с Обладателем информации в связи с осуществлением такой деятельности в пользу третьих лиц (далее именуемой - **взаимодействие с Обладателем информации**).

1.2. В результате совершения действий, указанных в пункте 1 настоящего соглашения, Контрагент получит и (или) может получить доступ к Конфиденциальной информации.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ:

2.1. К Конфиденциальной информации относятся следующие сведения:

- Сведения по вопросам управления, кадровым, штатным (включая сведения о взаимодействии структурных подразделений), правовым вопросам и вопросам региональной политики Обладателя информации.
- Сведения по экономической, финансовой и бухгалтерской деятельности Обладателя информации.
- Сведения по коммерческой деятельности Обладателя информации на внутреннем рынке.
- Сведения по вопросам внешнеэкономической деятельности Обладателя информации.

2.2. Под конфиденциальной информацией, в частности, понимается информация, относящаяся к финансовому положению, результатам операций, бизнесу, собственности, активам, пассивам и перспективам деятельности Обладателя информации или любого другого предприятия, филиала, представительства, принадлежащего Обладателю информации, или для любого другого предприятия, в котором Обладатель информации является владельцем акций, долей и иных интересов, включая, но не ограничиваясь этим, краткосрочные и долгосрочные сделки и программы маркетинга, проводимые и планируемые исследования и разработки, торговые секреты, методы торговли, источники снабжения, конфиденциальные каналы распространения, имена дистрибьюторов и клиентов, системы ценообразования, выписывания счетов и предоставления скидок, данные о доходах и расходах, системы, технические данные и отчеты, относящиеся к бизнесу и функционированию Обладателя информации или любого другого предприятия, филиала, представительства, принадлежащего Обладателю информации или для любого предприятия, в котором Обладатель информации является владельцем акций, долей и иных интересов компаний.

2.3. К конфиденциальной информации также относятся сведения о технологиях и разработках Обладателя информации, в том числе пароли доступа для использования программного обеспечения; исходные коды программ, содержимое репозиторий, баз данных и оперативных хранилищ данных на локальных рабочих станциях, серверах на внутренних и внешних площадках; технические задания, документация и руководства, в том числе и требования к программным продуктам, планы выполнения работ и иная техническая документация для программных продуктов, разрабатываемых Обладателем информации или приобретенных у третьих лиц; сведения о наличии, состоянии, эффективности используемых средств и систем безопасности и их мониторинга; доступы к внутренним информационным системам Обладателя информации и содержащаяся в них информация, а также в внешнем сервисам, панелям управления, и иным информационным системам,

используемым Обладателем информации; пароли от рабочих компьютеров, серверов, сервисов, IP адреса, адреса расположения серверов, сетевого оборудования, локальных вычислительных сетей, в том числе беспроводных.

- 2.4. Конфиденциальная информация включает в себя всю информацию или материалы, которые имеют или могли бы иметь коммерческую ценность, а также любые данные или информацию, которые являются собственностью Обладателя информации и не известны широкой публике, будь то в материальной или нематериальной форме, когда бы и каким бы образом это ни раскрывалось, включая, но не ограничиваясь следующим:
- любые коммерческие секреты, служебные документы, бизнес-планы, процессы, структуры или практики;
 - любые маркетинговые стратегии, планы, финансовая информация или прогнозы; операции, оценки продаж, бизнес-планы и результаты деятельности, относящиеся к прошлой, настоящей или будущей коммерческой деятельности такой стороны, ее аффилированных лиц, дочерних компаний и зависимых обществ;
 - любая информация, относящаяся к стоимости выполнения проекта или предоставления услуг;
 - планы продуктов или услуг, а также списки клиентов или партнеров;
 - любой алгоритм, программное обеспечение, дизайн, процесс, процедуру, формулу, исходный код, объектный код, блок-схемы, базы данных, усовершенствования, технологию или метод;
 - любые концепции, отчеты, данные, ноу-хау, незавершенные работы, проекты, средства разработки, спецификации;
 - любые счета-фактуры, накладные, сообщения электронной почты, мобильные текстовые сообщения и любые другие сообщения, связанные с проектами, продуктами или услугами, осуществляемые Контрагентом для Обладателя информации и (или) от имени Обладателя информации или его контрагентов.
- 2.5. Стороны также соглашаются, что любая информация, связанная с фактом существования настоящего соглашения, условиями сотрудничества Сторон и самой возможностью наличия отношений между Сторонами, считается Конфиденциальной информацией. Контрагент обязуется не раскрывать, не публиковать, не подтверждать и не обсуждать факт существования настоящего соглашения и любые связанные с ним детали с третьими лицами без предварительного письменного согласия Обладателя информации.
- 2.6. Если иное не предусмотрено настоящим соглашением, законом, иным соглашением Сторон и (или) третьих лиц - для целей настоящего соглашения и связанных с ним отношений с участием Сторон конфиденциальной информацией считается любая информация, которая не относится к информации, перечисленной в подпункте 4 пункта 4 статьи 8 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и в статье 5 Федерального закона "О коммерческой тайне", и соответствует одному из следующих критериев:
- сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Обладателем информации введен режим коммерческой тайны;
 - иная информация, которую самостоятельно создал Обладатель информации, либо иная определяемая по каким-либо признакам информация, право разрешать или ограничивать доступ к которой Обладатель информации получил на основании закона или договора.

3. ОХРАНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1. Контрагент обязан принимать меры по охране конфиденциальности Конфиденциальной информации в том числе:
- не разглашать Конфиденциальную информацию без согласия Обладателя информации и не использовать эту информацию в личных целях;
 - исключать доступ к Конфиденциальной информации любых лиц без согласия Обладателя информации;
 - выполнять установленный Обладателем информации режим коммерческой тайны (в том числе – наносить на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включать в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием полного наименования и места нахождения Обладателя информации).

- 3.2. При работе с Конфиденциальной информацией Контрагент обязуется:
- при любом отлучении от компьютера или иного носителя Конфиденциальной информации блокировать его с помощью пароля;
 - хранить пароли для доступа к носителям Конфиденциальной информации исключительно с использованием программы менеджера паролей, позволяющей безопасно хранить такие пароли в зашифрованном виде, а также передавать такие пароли иным лицам, имеющим доступ к Конфиденциальной информации, только в зашифрованном виде;
 - не сообщать пароли для доступа к носителям Конфиденциальной информации третьим лицам;
 - немедленно информировать Обладателя информации об утрате носителей конфиденциальной информации;
 - передать Обладателю информации при прекращении осуществления деятельности в пользу Обладателя информации или прекращении взаимодействия с Обладателем информации материальные носители информации, имеющиеся в пользовании Контрагента и содержащие конфиденциальную информацию.
- 3.3. Конфиденциальная информация может предоставляться Контрагенту как лично, так и дистанционно, как устно, так и письменно, посредством электронной почты, факсимильной и другой связи, посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями, иными способами и (или) в иной форме, которые определены Сторонами.
- 3.4. Если Сторонами были согласованы определенные способы и (или) формы обмена информацией (в том числе - не предусмотренными настоящим соглашением), Контрагент после получения доступа к Конфиденциальной информации такими способами и (или) в таких формах не вправе ссылаться на то, что такая Конфиденциальная информация была передана ему ненадлежащими способами и (или) в ненадлежащей форме.

4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

- 4.1. Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных, иные произведения, результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, созданные при осуществлении деятельности в пользу Обладателя информации, принадлежат Обладателю информации независимо от того предусматривала ли такая деятельность создание результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.
- 4.2. Обладатель информации приобретает исключительно право на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации, созданные при осуществлении деятельности в пользу Обладателя информации, с момента их создания, если иное не предусмотрено законом.
- 4.3. Контрагент не вправе использовать произведения, созданные при осуществлении деятельности в пользу Обладателя информации, для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.
- 4.4. Вознаграждение за произведение, созданное Контрагентом при осуществлении деятельности в пользу Обладателя информации, включено в оплату такой деятельности. Выплата такого вознаграждения осуществляется на условиях и в порядке, в котором осуществляется оплата такой деятельности.
- 4.5. Если иное не предусмотрено соглашением Контрагента, Обладателя информации и (или) третьих лиц - размер вознаграждения за произведение, созданное Контрагентом при осуществлении деятельности в пользу Обладателя информации, составляет 6 % от размера оплаты такой деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 5.1. При нарушении обязанностей, установленных настоящим соглашением, Контрагент должен возместить Обладателю информации убытки, причиненные в результате раскрытия конфиденциальной информации или использования ее для своих целей, а также уплатить Обладателю информации штраф в размере **1 000 000 (Одного миллиона) рублей** за каждый факт нарушения в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления Обладателем информации соответствующего требования.
- 5.2. Под разглашением Конфиденциальной информации понимается любое действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Обладателя такой информации либо вопреки настоящему соглашению или иному соглашению Сторон.

- 5.3. Разглашение или использование Контрагентом Конфиденциальной информации без согласия Обладателя информации также влечет административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.4. Стороны пришли к соглашению, что иски, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением (прекращением) и (или) недействительностью (полностью или частично) настоящего соглашения предъявляются по адресу Обладателя информации, если иная (исключительная) подсудность не установлена законом.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ

- 6.1. Срок действия настоящего соглашения и срок исполнения обязательств Контрагента, установленных настоящим соглашением, составляет 10 (Десять) лет с даты настоящего соглашения. В случае, если в срок, указанный в настоящем пункте, Сторонами будут заключены иные договоры между собой - настоящее соглашение действует в течение 3 (Трех) лет с момента исполнения (полностью) и (или) прекращения таких договоров.
- 6.2. Настоящее соглашение может быть заключено путем обмена Сторонами экземплярами настоящего соглашения в электронной форме, подписанными квалифицированными электронными подписями Сторон.
- 6.3. Настоящее соглашение может быть заключено путем обмена Сторонами электронными образами настоящего соглашения, подписанными Сторонами, посредством электронной почты между адресами Сторон, указанными в настоящем соглашении.
- 6.4. В случае, если настоящее соглашение составляется и подписывается на бумажном носителе - оно составляется и подписывается не менее, чем в 2 (Двух) экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой (не менее одного экземпляра для каждой из Сторон).

Обладатель информации: ООО "Эверкод Лаб" Контрагент: _____

ОГРН: 1137847068017
ИНН: 7804502846
адрес: 198035, город Санкт-Петербург, улица
Степана Разина, дом 8а литера А, помещение
13-Н
адрес электронной почты:
hello@evercodelab.com

дата рождения: ____ . ____ . ____

место рождения: _____

паспорт гражданина Российской Федерации

серии ____ № ____, выданный ____ . ____ . ____

____ (код подразделения: ____ - ____)

адрес места жительства: _____

адрес электронной почты: _____

контактный номер телефона: _____

Исполнительный директор



/ Кормило А.А.

подпись

расшифровка